

1502328-38.2021.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287387/2021 - DEL.POL.BARBOSA, 20947109 - DEL.POL.BARBOSA, 297/21/206 - DEL.POL.BARBOSA, 2287387 - DEL.POL.BARBOSA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR MANOEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502328-38.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502328-38.2021.8.26.0438

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287387/2021 - DEL.POL.BARBOSA, 20947109 - DEL.POL.BARBOSA, 297/21/206 - DEL.POL.BARBOSA, 2287387 - DEL.POL.BARBOSA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR MANOEL DA SILVA ARAÚJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de VITOR MANOEL DA SILVA ARAÚJO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos (fls. 70/72):

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 6h, no interior da residência situada na Rua Raul Mesquita, n, 29, centro, na cidade de Barbosa/SP, nesta comarca de Penápolis, VITOR MANOEL DA SILVA

ARAÚJO, qualificado a fls. 08, guardava, para entrega ao consumo de terceiro, 10 porções de cocaína que pesaram 8,71 gramas (laudos a fls. 11/14 e 63/65), substância entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O denunciado foi notificado (fl. 74) e apresentou defesa prévia (fls. 81/91). A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 74) e o réu foi citado (fl. 74).

Designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se colheu o depoimento de cinco testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta. A Defesa do acusado, em alegações finais, postulou a absolvição por insuficiência probatória e deduziu tese subsidiária de desclassificação.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, há de se reconhecer, de ofício, a nulidade da prova decorrente da busca e apreensão realizada, sem ordem judicial, na residência do acusado Vitor Manoel Da Silva Araújo.

Com efeito, nos autos nº 1501774-06.2021.8.26.0438, houve autorização judicial para busca domiciliar em desfavor, entre outros, do investigado Vitor Hugo Caetano, nos imóveis situados nos seguintes endereços: Rua Raul Mesquita, nº 29, Apto. 34, Bloco 2 e Rua Belo Horizonte, Centro, 792, ambos na cidade de Barbosa/SP.

A diligência policial, contudo, foi realizada na residência do acusado Vitor Manoel Da Silva Araújo, residente na Rua Raul Mesquita, nº 29, Apto. 24B, Barbosa/SP (fl. 2), vizinho do investigado Vitor Hugo Caetano.

Ambos residem no mesmo complexo habitacional e possuem o mesmo prenome, contudo, não havia qualquer autorização judicial para ingresso na unidade imobiliária 24-B do condomínio em questão.

O equívoco na diligência policial permitiu que se lograsse apreender, na residência de Vitor Manoel Da Silva Araújo, dez porções de cocaína, com massa líquida de 8,71 gramas (oito gramas e setenta e um centigramas).

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" (RHC 94.803/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).

No presente caso, a ordem judicial que permitia o ingresso domiciliar visava a atingir apenas o imóvel do investigado Vitor Hugo Caetano, não havendo autorização judicial para serem realizadas diligências na residência do acusado Vitor Manoel Da Silva Araújo.

A atuação policial exorbitou os limites do mandado e, embora se trate de pessoas de mesmo prenome, o que, em tese, pode justificar o equívoco, os policiais não detinham autorização para efetuar buscas em imóvel diverso.

Assim, diante do desvio de finalidade, é nula a prova decorrente da apreensão realizada no imóvel do acusado Vitor Manoel Da Silva Araújo sem mandado judicial,

avultando-se ressaltar que não havia investigações prévias ou mesmo suspeitas de que o acusado guardasse em sua residência a droga apreendida.

Nula a apreensão de todo o entorpecente, não remanesce prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva, ainda que para condenação pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão manifestada na denúncia para ABSOLVER o acusado VITOR MANOEL DA SILVA ARAÚJO da imputação da prática do crime previsto no 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006; e

B) restituam-se ao acusado os valores apreendidos (fl. 50) mediante expedição de MLE; e

C) oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA